

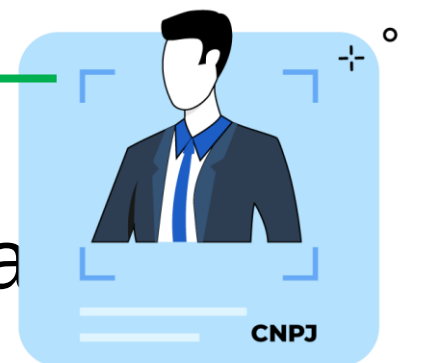
Direito Civil

Pessoas Naturais e Jurídicas

- **Pessoa Natural (Física):** Sujeito de direitos e obrigações, com personalidade jurídica iniciada no nascimento (com proteção ao nascituro).
 - Personalidade Jurídica: É a aptidão para adquirir direitos e assumir obrigações.
 - A personalidade extingue-se com a morte ou declaração judicial de ausência (presunção de morte após 10 anos de sucessão provisória).
- **Pessoa Jurídica:** Ficção legal que representa entidades (empresas, órgãos públicos). Nasce com registro e extingue-se com dissolução. Representada por pessoas naturais autorizadas.



PESSOA FÍSICA



PESSOA JURÍDICA

Capacidade Civil

- **Personalidade jurídica ≠ Capacidade civil:** Toda pessoa tem personalidade, mas a capacidade para exercer direitos varia.
 - **Capacidade:** Maiores de 18 anos.
- **Incapacidade absoluta:** Menores de 16 anos (representação)
- **Incapacidade relativa:** os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os pródigos. (assistência).



Classificação dos Bens

- **Corpóreos** (materiais) vs. **Incorpóreos** (imateriais, como direitos autorais).
- **Móveis** (transferíveis por tradição) vs. **Imóveis** (transferíveis por registro, exceto navios(ANAC) /aeronaves (Capitania dos Portos).
- **Fungíveis** (substituíveis, como dinheiro) vs. **Infungíveis** (únicos, como obras de arte).
- **Públicos** (pertencentes ao Estado) vs. **Particulares** (privados).

Obrigações

- Definição: **Vínculo jurídico entre credor** (direito) e **devedor** (dever de prestação).
- **Fontes:**
 - Contratos (acordos bilaterais).
 - Declarações unilaterais (ex.: promessa de recompensa).
 - Atos ilícitos (danos geram dever de indenizar).
- **Tipos de Obrigações:**
 - Dar: Entrega de coisa certa ou incerta (determinável por gênero/quantidade).
 - Fazer/Não fazer: Prestação de serviço ou abstenção (ex.: não construir acima de limite legal).
- **Cumprimento:**
 - O cumprimento da obrigação extingue o vínculo entre as partes. O não cumprimento pode gerar consequências legais, como a responsabilidade civil.

Responsabilidade Civil

Dever jurídico de reparar o dano causado, seja por ação ou omissão, por ato ilícito, por força de contrato ou lei, com o objetivo restaurar o equilíbrio patrimonial ou pessoal que foi quebrado.

- **Atos ilícitos:** Ações que violam a lei e causam dano.
- **Atos lícitos:** Situações em que a ação é permitida por lei, mas ainda assim causa dano, como em casos de estado de necessidade.
- **Contrato:** O descumprimento de obrigações contratuais.
- **Lei:** pode estabelecer casos de responsabilidade. Ex.: responsabilidade de pais por filhos menores.

Responsabilidade Civil

- Responsabilidade Subjetiva vs. Objetiva:
 - **Subjetiva:** Requer culpa/dolo do agente + nexo causal.
 - **Objetiva:** Existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o prejuízo, independentemente da comprovação de culpa por parte do agente causador.
 - Atividades perigosas (exploração de atividades que podem causar riscos a terceiros).
 - Relações de consumo (responsabilidade do fornecedor por defeitos nos produtos ou serviços).
 - Atuação do Estado (responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes ou serviços).

Contratos

- Definição: Acordo de vontades que gera direitos e obrigações entre as partes.
- **Princípios Contratuais**
 - . **Autonomia da Vontade:** Liberdade de contratar, mas com limites.
 - . **Função Social do Contrato:** O contrato deve atender a interesses coletivos, não apenas individuais.
 - . **Boa-Fé Objetiva:** Dever de agir com **honestidade, lealdade e transparência** em todas as fases:
 - **Pré-contratual** (negociações).
 - **Contratual** (execução).
 - **Pós-contratual** (após cumprimento).

Requisitos de Validade do Contrato

- **Agente capaz** (maior de 18 anos ou representado/assistido, se incapaz).
- **Objeto lícito**, possível, determinado ou determinável (não pode ser ilegal ou impossível).
- **Forma prevista ou não proibida em lei** (ex.: escritura pública para imóveis).
- **A livre manifestação da vontade**. As partes devem concordar com os termos do contrato de forma voluntária, sem vícios como erro, dolo, coação ou estado de perigo.